

[별표]

위반행위의 중대성 판단 기준(제6조 관련)

1. 위반행위의 중대성은 제2호에 따른 세부평가 기준표에 따라 평가하여 합산한 위반점수를 기준으로 다음과 같이 구분한다.

※ 합산 위반점수 = $\sum(\text{평가항목별 위반점수} \times \text{비중})$

합산 위반점수	중대성의 정도
24이상 30이하	매우 중대한 위반행위
15이상 24미만	중대한 위반행위
10이상 15미만	보통 위반행위

2. 위반행위 유형별 중대성 판단 기준

가. 제50조, 제50조의5, 제50조의7, 제50조의8을 위반한 행위

평가항목	비중	위반점수		
		상(30점)	중(20점)	하(10점)
고의·과실	0.3	위반행위가 위반행위자의 고의에 의한 경우	위반행위가 위반행위자의 중대한 과실에 의한 경우	상 또는 중에 해당되지 않는 경우
위반행위의 방법 및 수단	0.3	위반행위가 조직적, 반복적으로 이루어진 경우	위반행위가 반복적으로 이루어진 경우	상 또는 중에 해당하지 않는 경우
위반행위의 유형	0.2	법 제50조제5항, 제50조의8을 위반한 경우	법 제50조제1항부터 제4항까지, 제6항 및 제8항, 제50조의5, 제50조의7을 위반한 경우	법 제50조제7항을 위반한 경우
피해 규모 및 영향	0.2	현저한 피해를 입혔거나 입힐 가능성이 높은 경우	상당한 피해를 입혔거나 입힐 가능성이 높은 경우	상 또는 중에 해당되지 않는 경우

비고 : 평가항목별 부과수준의 판단기준은 다음과 같다.

- 1) 고의·과실

위반행위의 목적, 동기, 당해 행위에 이른 경위, 영리 목적의 유무 등을 종합적으로 고려하여 판단한다.

- 2) 위반행위의 방법 및 수단

수신자의 사전 동의 획득·관리 절차의 적정성, 수신거부 기능의 제공 및 이행 여부, 전송수단·전송방식(번호 생성·수집, 자동발송 프로그램 사용 등), 영리목적의 광고성 프로그램 등의 설치, 광고성 정보 게시 등 위법성의 정도와 이를 조직적, 반복적으로 행하였는지를 종합적으로 고려하여 판단한다.

가) 조직적이란 위반행위를 함에 있어 광고성 정보 전송 관련자(전송자 또는 정보통신서비스 제공자 등)의 체계적 가담, 관여가 있는 경우를 말한다.

나) 반복적이란 위반행위를 함에 있어 그 빈도가 2회 이상이거나 지속적인 경우를 말한다.

- 3) 피해규모 및 영향

피해 규모, 피해자의 권리·이익이나 사생활 등에 미치는 영향 등을 종합적으로 고려하여 판단한다.

나. 법 제50조의4를 위반한 행위

평가항목	위반점수	상(30점)	중(20점)	하(10점)
	비중			
고의·과실	0.3	위반행위가 위반행위자의 고의에 의한 경우	위반행위가 위반행위자의 중대한 과실에 의한 경우	상 또는 중에 해당되지 않는 경우
위반행위의 방법 및 수단	0.3	위반행위가 조직적, 반복적으로 이루어진 경우	위반행위가 반복적으로 이루어진 경우	상 또는 중에 해당하지 않는 경우
위반행위의 유형	0.2	법 제50조의4제4항제1호 및 제2호를 위반한 경우	법 제50조의4제4항제3호 및 제4호를 위반한 경우	법 제50조의4제4항제5호를 위반한 경우
피해 규모 및 영향	0.2	현저한 피해를 입혔거나 입힐 가능성이 높은 경우	상당한 피해를 입혔거나 입힐 가능성이 높은 경우	상 또는 중에 해당되지 않는 경우

비고 : 평가항목별 부과수준의 판단기준은 다음과 같다.

1) 고의·과실

위반행위의 목적, 동기, 당해 행위에 이른 경위, 영리 목적의 유무 등을 종합적으로 고려하여 판단한다.

2) 위반행위의 방법 및 수단

수신자의 사전 동의 획득·관리 절차의 적정성, 수신거부 기능의 제공 및 이행 여부, 전송수단·전송방식(번호 생성·수집, 자동발송 프로그램 사용 등), 영리목적의 광고성 프로그램 등의 설치, 광고성 정보 게시 등 위법성의 정도와 이를 조직적, 반복적으로 행하였는지를 종합적으로 고려하여 판단한다.

가) 조직적이란 위반행위를 함에 있어 광고성 정보 전송 관련자(전송자 또는 정보통신서비스 제공자 등)의 체계적 가담, 관여가 있는 경우를 말한다.

나) 반복적이란 위반행위를 함에 있어 그 빈도가 2회 이상이거나 지속적인 경우를 말한다.

3) 피해 규모 및 영향

피해 규모, 불법스팸 전송 재발 유무, 피해자의 권리·이익이나 사생활 등에 미치는 영향 등을 종합적으로 고려하여 판단한다.